

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1361/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดปัตตานี
นายรอหะ ะ ยีเร็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

จำเลยเป็นสมาชิก อพป. มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ได้รับแจก
อาวุธปืนคาร์บินและกระสุนปืนของกลาง ซึ่งเป็นของทางราชการไว้ใช้ประจำตัว เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีและพา
อาวุธปืน ๗.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสอง ได้ร่วมกันพยายามกระทำความผิดพยายามฆ่ามี
อาวุธซึ่งเป็นอาวุธที่นายทะเบียนท้องที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้มีให้ใช้ได้ครอบ
ครอง พาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในหมู่บ้านโดยใช่เหตุ ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 80, 288, 337, 371, 376 และ พระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง ให้จำคุก 10 ปี ยกฟ้องจำเลยที่

2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องให้จำคุก 10 ปี นอกจากนี้
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์จำเลยแล้ว ปัญหา
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า จำเลยที่ 2 กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้
เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงคนเดียว ตามคำเบิกความของผู้เสียหายปรากฏว่า
ขณะที่นายสาเห จำเลยที่ 1 พุดกับผู้เสียหายจนเกิดโต้เถียงกันและนายหะมะ หะมะ
ใช้ปืนยิงนั้น จำเลยที่ 2 นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านห่างออกไปถึง 40 เมตร และไม่ปรากฏว่า
จำเลยที่ 2 ได้กระทำการอย่างใดด้วย ที่ผู้เสียหายเบิกความว่าระหว่างที่วิ่งหนีมีเสียง
ปืนดังขึ้นอีกหลายนัด ได้หันไปดูเห็นจำเลยทั้งสองกับพวกถือปืนในลักษณะยิงมานั้น
เป็นการผิดวิสัยของผู้ที่ถูกยิงไล่หลังมา จะได้หันไปดูว่ามีใครยิง และตามคำให้การ
ชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ผู้เสียหายให้การว่า สำหรับจำเลยที่ 2 มองไม่เห็น คำเบิก
ความของผู้เสียหายไม่อยู่กับร่องรอยมีลักษณะเป็นการปรักปรำจำเลยที่ 2 รับฟังไม่
ได้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดในข้อหาพยายามกระทำความผิด
พยายามฆ่าผู้เสียหายและยิงปืนในหมู่บ้านโดยใช้เหตุตามฟ้อง สำหรับข้อหาฆ่า
ปืนคาร์บินซึ่งเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนท้องที่ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีและ
ใช้ได้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และยังอาจพาอาวุธปืนดัง
กล่าวติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนดัง
กล่าวติดตัวไป ตามคำเบิกความของนางมณฑลขึ้นกลิ่น พยานโจทก์ซึ่งเป็นนาย

อำเภอยะรัง ได้ความว่าทางอำเภอมีหน้าที่จัดตั้งและควบคุมอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) และอาสารักษาดินแดน (อส.) อพป. และ อส. มีหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ทั้งสองชุดทำหน้าที่ประสานงานกันทางราชการได้จ่ายอาวุธปืนให้กับ อส. และ อพป. ไว้ใช้ในการทำหน้าที่โดยจ่ายอาวุธปืนคาร์บินให้กับ อส. ส่วน อพป. จ่ายปืนลูกซองยาวอาวุธปืนที่จ่ายให้ อส. และ อพป. ไม่พอแก่จำนวนสมาชิกจึงให้หมุนเวียนใช้ได้ตามระเบียบ ทั้ง อส. และ อพป. มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบทุกอย่างในหมู่บ้าน เป็นผู้จ่ายปืนให้กับสมาชิกหมุนเวียนกันเพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านหมู่บ้านจ่อเราะบองอ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง นายอาลี อาบวะ เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุด อพป. และ อส. จำเลยที่ 2 เป็น อพป.ประจำหมู่บ้านที่นายอาลี อาบวะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายอาลี อาบวะ ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าชุด อพป. และ อส. พยานโจทก์ก็เบิกความว่าที่ทำการชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ทั้ง อส. และ อพป. เข้ามาอยู่รวมกันเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน สมาชิก อพป. นั้นได้รับอาวุธปืนมาไม่ครบจำนวนคนทั้ง อส. และ อพป. ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนเวรยาม พยานเป็นผู้จัดอาวุธปืนให้ คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้รับอาวุธปืนคาร์บิน 1 กระบอก หมายเลข 2750913 ของกระสุนชนิดบรรจุ 15 นัด 1 ชอง และกระสุน 14 นัด จากนายอาลี อาบวะผู้ใหญ่บ้านจำเลยที่ 2 เก็บรักษาไว้ตลอดมา ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นสมาชิก อพป. มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ได้รับแจกอาวุธปืนคาร์บินและกระสุนปืนของกลาง ซึ่งเป็นอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการไว้ใช้ประจำตัวจำเลยที่ 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>